南宁绕城高速五塘枢纽 “11·20”较大道路交通事故调查报告

发布时间：2023-05-15 16:47 来源：南宁市应急管理局

2022年11月20日5时许，在南宁市G7201南宁绕城高速那容互通往五塘枢纽方向104km+950m处，发生一起一辆桂KR8669号重型半挂牵引车牵引桂重型仓栅式半挂车与一辆粤C76X56号小型普通客车发生碰撞的较大道路交通事故，造成5人死亡、2人受伤及两车不同程度损坏。

事故发生后，市委、市人民政府高度重视，自治区党委常委、市委书记农生文立即作出批示，要求全力救治伤员，妥善做好善后工作，尽快查明事故原

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2022年11月28日，市人民政府由市应急局、公安局、交通运输局、总工会以及兴宁区人民政府等单位组成的南宁绕城高速五塘枢纽“11·20”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委派员列席事故调查组会议，协助配合事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定、专家论证和笔录询问等工作故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理以及事故防范和整改措施建议。

一、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过。

2022年11月20日5点36分许，陆永福驾驶粤C76X56号小型普通客车搭载蒙光翠等6人（核载7人，实载7人）由广东珠海市金湾区往云南文山市方向行G7201南宁绕城高速那容互通往五塘枢纽方向104km+950m处时，车辆在匝道分流鼻旁绕城高速主线右侧行车道内停留，适有刘俊辉驾驶广西博白县富联司桂KR8669号重型半挂牵引车牵引桂KB656挂号重型仓栅式半挂车由广东省广州市往云南省昆明市方向行驶至此，在行驶过程中桂KR8669号重型半挂牵引C76X56号小型普通客车尾部发生碰撞，造成小型普通客车车上人员蒙光翠等5人死亡、向文俊和向发荣2人受伤以及两车不同程度损坏的较大道路交通事故。

（二）应急救援处置情况。

11月20日5时41分，南宁市公安局交警支队指挥中心接报事故警情后，当即指派辖区交警十三大队民警赶往事故现场处置。6时30分许，交警十三大队场，实施临时交通管制措施，开展勘查取证工作。6时35分许，消防救援和医疗救护人员也先后到达事故现场开展相关救援工作。

接到事故报告后，自治区公安厅常务副厅长罗贤瑞，南宁市副市长张自英，自治区交警总队和市公安局、应急局、交通运输局、兴宁区人民政府以及广发展中心、南宁高速运营公司等相关部门和单位负责同志先后到达事故现场指导协调事故现场救援处置和部署伤员救治、善后、疫情防控等工作。经医疗部小客车上4人当场死亡、其余3名重伤员救出后全部送往广西中医药大学第一附属医院仙葫院区进行救治（其中1名重伤员经抢救无效死亡）。至当日11时30场救援和处置工作结束，事发路段恢复交通。

二、事故相关情况

（一）事故车辆基本情况。

1．桂KR8669号重型半挂牵引车，车辆登记所有人为广西博白县富联运输有限公司，登记住所为广西博白县博白镇西城路，出厂日期为2017年1月8日日期为2017年3月21日，强制报废期止于2032年3月21日。车辆使用性质为货运，核定载人数为3人，车辆识别代号为LGGG4DY34GL400311，K41L1G31289，投保于中国人民财产保险股份有限公司玉林市分公司，购买了交强险、商业险等险种。该车于2021年2月25日取得《道路运输证》，道路桂交运管玉字450923616982号，经营范围为普通货运，核发机关为博白县交通运输局。车辆最近一次年检时间为2022年1月25日，检验机构为广西博白海检测有限公司。车辆最近一次二级维护时间为2022年9月26日，二级维护机构为博白县西城汽车维修厂。

经查，该车实际拥有人为刘德其（驾驶员刘俊辉父亲）。2017年10月12日，刘德其与广西博白县富联运输有限公司签订了《车辆转让合同》和《车辆同》。《车辆委托服务合同》期限自2017年10月12日至2023年10月11日止，合同约定由广西博白县富联运输有限公司为刘德其的桂KR8669号重型半挂牵辆入户、年审和二级维护等事项。该车日常经营管理由刘俊辉负责。

2．桂KB656挂号重型仓栅式半挂车，车辆登记所有人为广西博白县富联运输有限公司，登记住所为广西博白县博白镇西城路，核定载质量为33500kg为2016年12月28日，初次登记日期为2017年3月21日，强制报废期止于2032年3月21日。车辆使用性质为货运，车辆识别代号为LA9C40W35GFXHS346保险。车辆最近一次年检时间为2022年1月25日，检验机构为广西博白海上王机动车检测有限公司。

经查，该车实际拥有人为刘德其，未签订有相关合同，由刘俊辉与桂KR8669号重型半挂牵引车一起用于日常经营管理。事发时，该车实载质量为3297

3．粤C76X56号小型普通客车，车辆登记所有人为陆永福，登记住所为广东省珠海市斗门区井岸镇新青村新青村路南1号2栋401房，初次登记日期为20日，检验有效期至 2024年1月31日，强制报废期止于2099年12月31日。车辆使用性质为非营运，核定载人数为7人，车辆识别代号为LM6AFAAP2HX04机号为H1026261，投保于中国平安财产保险股份有限公司珠海香洲支公司，购买交强险、商业险等险种。车辆最近一次年检为2022年1月3日，检验机构珠汽车检测有限公司。

经查，2022年11月19日19时10分，陆永福驾驶粤C76X56号小型普通客车搭载蒙光翠、陆永平、向文俊、向发荣由广东省珠海市珠港收费站上高速返山州广南县。20时14分，抵达广东省江门市北陡镇接上乘客陆乜梅，20时25分由北陡收费站出发，21时5分抵达广东省阳江市接上乘客何凤清。22时16分驶粤C76X56号小型普通客车由北惯收费站上高速。23时43分，向文俊驾车经过广西区罗阳高速寻龙枢纽至莫村路段，20日2时22分经过广西区横县至六景分，陆永福驾车经过广西区兴六至六景段，5时20分从南宁东收费站上高速，5时36分在南宁市兴宁区G7201南宁绕城高速那容互通往五塘枢纽方向104km生事故。据事故中受伤人员向文俊、向发荣和死者亲属陈述，陆永福等7人此次回云南是参加亲属婚庆和丧葬事宜，所驾乘车辆粤C76X56号小型普通客车不客的生产经营活动。

（二）事故车辆驾驶人情况。

1．刘俊辉，男，40岁，广西博白县人，桂KR8669号重型半挂牵引车驾驶员，驾驶证初次领证日期为2006年6月9日，准驾车型为B2，2020年5月21日型A2，驾驶证有效期至2022年12月4日，发证机关为广西壮族自治区贵港市公安局交通警察支队。刘俊辉近两年共有4条交通违法记录，分别为不按规定条，违反禁令标志指示2条，至事故发生前均已处理完毕。

2．陆永福，男，49岁，云南广南县人，粤C76X56号小型普通客车驾驶员（车主），驾驶证初次领证日期为2008年4月22日，准驾车型为C1E，有效年4月22日，发证机关为云南省文山州公安局交通警察支队。近两年，陆永福无交通违法行为。

经查，刘俊辉和陆永福驾驶证的取得符合许可条件，驾驶证状态显示正常，无违法未处理信息。

（三）事故道路情况。

事故发生路段位于G7201南宁绕城高速104km+950m处，东往西方向（那容互通往五塘互通）匝道口，直行往百色、云南方向，出右侧匝道往宾阳、收费站。G7201绕城高速为双向四车道高速公路，东往西方向设有两条行车道，车道间分隔线为白色虚线，最右侧设有应急车道，行车道与应急车道之间分实线。

经查，事故发生路段属于南宁外环高速公路，该公路为南宁绕城高速公路（路线编号为“G7201”）的组成部分，线路主线全长81.54 km，设计行km/h，全线建成通车日期为2014年12月26日，原五塘互通为T型互通，后建项目柳州经合山至南宁高速公路为了接入南宁外环高速公路，对五塘互通进行塘互通由T型互通改造为十字枢纽互通，柳州经合山至南宁高速公路建成通车日期为2021年7月1日。该路段现由广西交通投资集团南宁高速公路运营有限营、管养、维护。

经对事故现场实地勘验及查阅相关材料分析，认定事故发生路段设置的标志、标线符合规范要求，出口安全性符合驾驶员的安全行驶需要。但事发地点标志数量偏多，新增标志与原有标志较近，原有标志部分信息受立柱影响，识别性不强。

（四）天气情况。

2022年11月20日5时至6时，事故现场无明显降雨天气，无雷电活动，无大风，无大雾预警信号，气温为18.4—18.6℃。

（五）事故有关企业情况。

广西博白县富联运输有限公司，为桂KR8669号重型半挂牵引车和桂KB656挂号重型仓栅式半挂车的所属单位，成立于2011年9月29日，注册资本300所为博白县博白镇城南六十米大道南面（农产品批发市场）1区-1-11号，法定代表人为黄小龙，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），业执照》，统一社会信用代码为914509235843002O9W。持有《道路运输经营许可证》，编号为：桂交运管许可玉字450923700959，发证日期为2019年有效期至2023年12月4日，发证机关为博白县公路运输管理所，经营范围为道路普通货物运输，冷链物流服务，汽车（除品牌汽车外）及配件销售。（依法项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经查，广西博白县富联运输有限公司成立时法定代表人为刘金，2019年2月22日变更为刘尚玉，2021年1月15日变更为庞殿东，2022年11月30日变更截止2023年1月10日，广西博白县富联运输有限公司名下注册登记有营运车辆97辆（其中挂车27辆），备案登记驾驶员86人。

广西博白县富联运输有限公司共有员工7人，总经理为庞殿东，下设安全科、业务科和财务科。其中，安全科有4人，分别为科长兼专职安全员易竹、专俊权、专职动态监控员陈军和冯秀容；业务科负责人为刘俊宏；财务科负责人为谢雪萍。庞殿东、易竹和刘俊权均通过了道路运输企业主要负责人和安全生安全考核并取得合格证明。

（六）其他有关情况。

1．车辆检验鉴定情况。经防城港市中衡司法鉴定所鉴定：桂KR8669号重型半挂牵引车牵引桂KB656挂号重型仓栅式半挂车的转向性能有效，防护装置灯光性能不合格，反光标识粘贴不合格，制动性能不合格（具体为：第一轴车轮制动装置的制动鼓工作面表面有油污附着、上下制动蹄摩擦片表面有油污附车轮制动装置的制动鼓内圆工作面表面有裂纹；第三轴车轮制动装置的制动鼓工作面表面有裂纹和有油污附着、上下制动蹄摩擦片表面有油污附着；第四轴置的制动鼓工作面表面有裂纹；第五轴车轮制动装置的制动鼓工作面表面有裂纹、一侧制动蹄摩擦片局部有缺损；第六轴车轮制动装置的制动鼓工作面表面粤C76X56号小型普通客车转向性能有效，前轮制动性能有效，后轮无法拆解检查其制动装置，除后转向灯、后雾灯和倒车灯在事故中受损无法点亮外，其均能点亮。

经对事故现场勘验及分析认定，桂KR8669号重型半挂牵引车牵引桂KB656挂号重型仓栅式半挂车的灯光性能、反光标识粘贴和制动性能不合格问题与因果关系。

2．驾驶员人体血液乙醇含量和毒物检测情况。经南宁市中一司法鉴定所检测，刘俊辉血液中未检测出乙醇成分、毒品检测结果为阴性。陆永福血液中醇成分、毒品检测结果为阴性。

3．车辆速度鉴定情况。经广西中智痕迹司法鉴定所鉴定，桂KR8669号重型半挂牵引车开始制动的车速约为68 km/h。粤C76X56号小型普通客车事故停止状态。

三、事故造成人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况。

事故造成陆永福、蒙光翠、陆乜梅、陆永平、何凤清5人死亡，向文俊和向发荣2人受重伤。

（二）直接经济损失情况。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准统计，核定事故造成直接经济损失约为461.158万元。

四、事故原因及性质

（一）事故原因。陆永福驾驶机动车夜间在高速公路行车道上违法停车[1]，刘俊辉驾驶机动车上道路行驶时未按照操作规范安全驾驶，发现险情后采[2]，导致事故发生。具体分析如下：

一是经调查和检测鉴定，排除了车辆故障、两车驾驶人人为故意、身体疾病、酒驾、毒驾以及其他干扰因素导致两车相撞的嫌疑。

二是经监控视频显示及相关人员证实，陆永福驾驶粤C76X56号小型普通客车夜间在事故路段行车道上违法停车约1分钟。

三是经实地勘验，事故路段路面、标志、标线符合规范要求。

（二）事故性质。

经调查认定，南宁绕城高速五塘枢纽“11·20”较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

五、有关单位存在的问题

（一）广西博白县富联运输有限公司。一是落实安全生产教育和培训不到位[3]。疫情期间该公司通过在微信群中发布学习内容的方式组织驾驶员进行月教育和培训，并以驾驶员在微信群中的回复信息作为驾驶员参与安全生产教育和培训的凭证，无法保证驾驶员安全生产教育和培训的参与情况、时间及效果

[1]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条:机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：（一）倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者车；……

[2]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款:机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款:生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训人员，不得上岗作业。

二是开展生产安全事故隐患排查治理不到位[1]。未能检查发现并及时消除桂KR8669号重型半挂牵引车灯光性能不合格、反光标识粘贴不合格等安全隐患。运输车辆和驾驶员实时监控和管理不到位[2]。事故发生前，广西博白县富联运输有限公司只配备陈军和冯秀容2名专职动态监控员负责公司车辆和驾驶员的管理工作，但陈军和冯秀容夜间基本不在公司进行实时监控和管理，公司对车辆和驾驶员未能做到实时监控和管理。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款:生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[2]《道路运输车辆动态监督管理办法》第九条:道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有50辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台(以下统称监控平台)，对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实理。

（二）博白县交通运输综合行政执法大队。事故发生前，博白县交通运输综合行政执法大队为方便日常工作开展将博白县划分为东、南、西、北四个片4个执法中队按片区每周轮换开展道路运输行业综合行政执法和安全生产监督检查，轮换频次过于频繁，执法和监督检查工作的连续性不足，不利于履行综和安全生产监督检查职责。

六、对事故有关单位和责任人员的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）建议免予追究责任人员（1人）。

陆永福，粤C76X56号小型普通客车驾驶员，对事故发生负有主要责任，涉嫌交通肇事罪[1]，鉴于在事故中死亡，建议免予追究责任。

[1]《中华人民共和国刑法》第一百三十三条：[交通肇事罪]违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。《最高人审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕33号第二条第一款第（一）项：交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒（一）死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；……）

（二）公安机关已处理人员（1人）。

刘俊辉，桂KR8669号重型半挂牵引车驾驶员，对事故发生负次要责任。南宁市公安局交通警察支队十三大队已于2023年2月20日对其在该事故中存在行为处以罚款300元的行政处罚。

（三）对有关企业的处理建议。

广西博白县富联运输有限公司存在的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款和《道路运输车辆动态监督管九条的有关规定，建议由玉林市博白县交通运输局依法依规进行处理。

（四）其他建议。

对事发地点出口确认段存在的问题，建议由广西交通投资集团南宁高速公路运营有限公司拆除原有的相关旧标志，优化出口三角端处标志，主线100km/h、80km/h标志，均应增加“出高速”的辅助性标志。

七、事故防范措施建议

南宁绕城高速五塘枢纽“11·20”较大道路交通事故暴露出了驾驶人员安全意识淡薄、应急处置能力低下，生产经营单位主体责任落实不到位等问题。露出来的问题，为牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”方针，进一步细化工作措施，切实加强企业安全生产主体责任和有关行业部门监管责任意识类似事故再次发生，特提出以下工作建议：

（一）进一步落实好安全生产主体责任。广西博白县富联运输有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，落实好企业主体责任，完善隐患排查治理机制实道路运输车辆动态监控主体责任，在监控人员配备不足的情况下，可委托第三方提供道路运输车辆动态监控社会化服务，切实加强对道路运输车辆和驾驶的实时监控和管理，及时提醒驾驶员纠正超速行驶、疲劳驾驶等违法行为。二是要强化驾驶员防御性驾驶和应急驾驶等方面的安全教育和培训，进一步加强驾驶员应急驾驶操作指南（试行）》普及应用工作，切实提升驾驶员对突发状况的应急处置能力。三是要加强对车辆安全隐患排查治理，杜绝非法改装、机全技术标准、安全设施不全和安全标示粘贴不合格等存在生产安全隐患的车辆上路行驶。

（二）进一步履行好行政执法和安全生产监督检查职责。博白县交通运输综合行政执法大队要深入评估执法中队每周轮换片区开展道路运输行业综合行全生产监督检查工作机制的利弊，采取行之有效的措施确保对企业执法和监督检查工作的连续性，进一步提高安全生产监管履职能力和执法水平。

（三）进一步加大高速公路安全隐患大排查大整治。高速公路管理部门、运营公司、公安交通管理部门等单位要充分发挥高速公路警路企“一路多方”整合各方资源优势，强化工作联动、通力协作，进一步健全和完善高速公路安全隐患排查机制，依托违法、事故数据分析研判高速公路枢纽互通出口匝道分安全问题，结合交通管理工作需要提出枢纽互通出口优化提升意见。高速公路管理部门要督促指导相关运营公司开展排查评估和优化提升工作；交通运输综部门要负责督促高速公路运营公司落实安全生产主体责任，开展隐患排查治理和优化提升工作。

（四）进一步开展好高速公路交通违法行为综合治理。高速公路管理部门、运营公司、公安交通管理部门等单位要全面加强高速公路路面巡逻管控，合部署，落实网上网下相结合的巡控查控机制，加强对早间（6时至8时）、午间（13时至15时）、夜间（22时至次日6时）、周末等重点时段以及匝道口附近力度，切实加大严重超速、违法停车等动态风险的警示震慑、管控干预力度，通过“一路三方”协同指挥平台检测，快速发现突发事件，通过“声音警察话，引导现场车辆、人员安全快速撤离现场，同时对后方车辆进行提示，遏制二次事故发生。

（五）进一步加强高速公路交通安全宣传，持续提高宣传教育渲染力和效果。高速公路管理部门、运营公司、公安交通管理部门等单位要充分利用和依LED显示屏、服务区、跨线桥、护坡、护栏等宣传阵地和各种新闻媒体途径，广泛提示高速公路行车注意事项，提醒驾驶人行经高速公路出入口路段时，注

前减速、谨慎通过，防止发生事故。同时，要加大对高速公路违法停车、驾驶人分心驾驶等肇事肇祸典型案例的宣传和曝光力度，多方式、多角度扩大宣传高受众率，有效提高驾驶人的法治意识、规则意识、安全意识。

版权所有：南宁市应急管理局

地址：南宁市双拥路48号 传真:0771-5512925　联系方式：0771-5583555

桂ICP备19007825号　　网站标识：4501000038

网站地图